



PUTUSAN
Nomor 3448 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **HERU MAKSMARA, Drg.**, bertempat tinggal di Jetis, Jalan Kalingga Tengah II Ujung Rt.004 Rw.003, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
2. **Ir. HANDI SUBAYU**, bertempat tinggal di Bukit Mekarwangi Blok C-/16, Rt.004/Rw.005, Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor;
3. **HERY RACHMANA**, bertempat tinggal di Jalan Polisi 1/18 RT.003 Rw.008, Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Danang Parmanto, SH., Advokat pada Kantor Hukum Danang Parmanto, SH & Rekan, beralamat di Jalan Arifin, Rt.01/Rw.05, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2023;

Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;

L a w a n

HANI SETYAWAN, S.E., dahulu bertempat tinggal di Jetis, Rt.001/Rw.003, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta dan sekarang tidak diketahui alamat;
Termohon Kasasi/Tergugat;

D a n

Ir. INDRADJI PAWANA, bertempat tinggal di sesuai KTP Jalan SD INPRES Nomor 19, RT.004/RW.002, Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur dan sekarang bertempat tinggal atau domisili di Jalan Dato' Tonggara Nomor 6,

Halaman 1 dari 23 hal. Put. Nomor 3448 K/Pdt/2023



RT.7/RW.11, Kelurahan Kramat jati, Kecamatan Kramat jati,
Jakarta Timur;

Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Surakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);
3. Menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat dengan membuat surat keterangan warisan terhadap semua harta waris Alm. H. Sri Djoko Harsono dan melakukan tindakan pemalsuan Kutipan Akta Kelahiran atas nama : Turut Tergugat, Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat sendiri adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan secara hukum surat keterangan warisan, tanggal 13 Oktober 2008, disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Kelurahan Ciwaringin Nomor 800/29-Ciw, tanggal 13 Oktober 2008 adalah cacat hukum dan harus dibatalkan beserta akibat hukumnya, atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan secara hukum surat keterangan warisan, tanggal 12 Oktober 2008, disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Kelurahan Ciwaringin Nomor 795/29.Ciw, tanggal 13 Oktober 2008 adalah cacat hukum dan harus dibatalkan beserta akibat hukumnya, atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 2 dari 23 hal. Put. Nomor 3448 K/Pdt/2023



6. Menyatakan secara hukum surat keterangan warisan, tanggal 12 Oktober 2008, disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Kelurahan Ciwaringin Nomor 794/29.Ciw, tanggal 13 Oktober 2008 adalah cacat hukum dan harus dibatalkan beserta akibat hukumnya, atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
7. Menyatakan secara hukum bahwa surat keterangan warisan, kami yang bertanda tangan dibawah ini para ahli waris Alm.H.Sri Djoko Harsono menerangkan dengan sesungguhnya dengan diangkat sumpah, bahwa Alm.H.Sri Djoko Harsono telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 1996 telah meninggal dunia di Jalan Ciwaringin Nomor 94 RT.01, RW.10 Kelurahan Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Bogor dari perkawinan Hj. Sri Djoko Harsono dengan isterinya Hj. Endrijanti telah dilahirkan 1 (satu) orang anak, yaitu Hani Setyawan, SE., demikian kami isteri dan 1 (satu) orang anak adalah satu-satunya ahli waris dari mendiang H. Sri Djoko Harsono, yang meninggalkan sebidang tanah Hak Milik Nomor 6059 yang terletak di Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Surakarta yang merupakan harta gono-gini, dibuat di Bogor tanggal 31 Maret 20010 ditandatangani Hj. Endrijanti dan Hani Setyawan, SE. yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Kelurahan Ciwaringin RAHMAT, SE., NIP : 19591216 198203 1 001, Nomor : 594/06-CW, Bogor tanggal 31 Maret 2010 dan dikuatkan Camat Kecamatan Bogor Tengah Drs. Firdaus, MSi., NIP : 1967226 198603 1 002, Nomor : 594/48-BT, Bogor tanggal 31 Maret 2010, saksi-saksi : Hery Rachmana dan Hendraji Pawana adalah cacat hukum dan harus dibatalkan beserta akibat hukumnya, atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
8. Menyatakan secara hukum bahwa surat keterangan warisan, kami yang bertanda tangan dibawah ini para ahli waris Alm.H.Sri Djoko Harsono menerangkan dengan sesungguhnya dengan diangkat sumapah, bahwa Alm.H.Sri Djoko Harsono telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 1996 telah meninggal dunia di Jalan Ciwaringin Nomor 94 RT.01, RW.10

Halaman 3 dari 23 hal. Put. Nomor 3448 K/Pdt/2023



Kelurahan Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Bogor dari perkawinan Hj. Sri Djoko Harsono dengan isterinya Hj. Endri Jatining Selowati telah dilahirkan dan kini masih hidup 1 (satu) orang anak, yakni Hani Setyawan, SE., demikian kami isteri dan 1 (satu) orang anak tersebut adalah satu-satunya ahli waris dari mendiang H. Sri Djoko Harsono, yang meninggalkan sebidang tanah Hak Milik Nomor 6060 Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Surakarta yang merupakan harta gono-gini, dibuat di Bogor tanggal 12 Oktober 2008 ditandatangani Hj. Endri Jatining Selowati dan Hani Setyawan, SE. yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah/ Kepala Desa Ciwaringin Yus R Madiana., NIP : 480067284, Nomor : 792/29-CIW, Bogor tanggal 13 Oktober 2008 dan dikuatkan Camat Bogor Tengah Drs. Endang M. Kendana, NIP : 010196945, Nomor : 792/28-Boteng, Bogor tanggal 13 Oktober 2008, saksi-saksi : Hery Rachmana dan Hendraji Pawana adalah cacat hukum dan harus dibatalkan beserta akibat hukumnya, atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

Menyatakan secara hukum bahwa surat keterangan warisan, kami yang bertanda tangan dibawah ini para ahli waris Alm.H.Sri Djoko Harsono menerangkan dengan sesungguhnya dengan diangkat sumapah, bahwa Alm.H.Sri Djoko Harsono telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 1996 telah meninggal dunia di Jalan Ciwaringin Nomor 94 RT.01, RW.10 Kelurahan Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Bogor dari perkawinan Hj. Sri Djoko Harsono dengan isterinya Hj. Endri Jatining Selowati telah dilahirkan 1 (satu) orang anak, yaitu Hani Setyawan, SE., demikian kami isteri dan 1 (satu) orang anak adalah satu-satunya ahli waris dari mendiang H. Sri Djoko Harsono, yang meninggalkan sebidang tanah Hak Milik Nomor 6061 yang terletak di Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Surakarta yang merupakan harta gono-gini, dibuat di Bogor tanggal 12 Oktober 2008 ditandatangani Hj. Endri Jatining Selowati dan Hani Setyawan, SE. yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah/ Kepala Desa Ciwaringin Yus R Madiana, NIP : 480067284, Nomor : 791/29-CIW,

Halaman 4 dari 23 hal. Put. Nomor 3448 K/Pdt/2023



Bogor tanggal 13 Oktober 2008 dan dikuatkan Camat Bogor Tengah Drs. Endang M. Kendana, NIP : 010196945, Nomor : 791/28 - Boteng , Bogor tanggal 13 Oktober 2008, saksi-saksi : Hery Rachmana dan Hendraji Pawana adalah cacat hukum dan harus dibatalkan beserta akibat hukumnya, atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

9. Menyatakan secara hukum bahwa surat keterangan warisan, kami yang bertanda tangan dibawah ini para ahli waris Alm.H.Sri Djoko Harsono menerangkan dengan sesungguhnya dengan diangkat sumapah, bahwa Alm.H.Sri Djoko Harsono telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 1996 telah meninggal dunia di Jalan Ciwaringin Nomor 94 RT.01, RW.10 Kelurahan Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Bogor dari perkawinan Hj. Sri Djoko Harsono dengan isterinya Hj. Endri Jatining Selowati telah dilahirkan 1 (satu) orang anak, yaitu Hani Setyawan, SE., demikian kami isteri dan 1 (satu) orang anak adalah satu-satunya ahli waris dari mendiang H. Sri Djoko Harsono, yang meninggalkan sebidang tanah Hak Milik Nomor 6062 yang terletak di Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Surakarta yang merupakan harta gono-gini, dibuat di Bogor tanggal 12 Oktober 2008 ditandatangani Hj. Endri Jatining Selowati dan Hani Setyawan, SE. yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah/ Kepala Desa Ciwaringin Yus R Madiana, NIP : 480067284, Nomor : 793/29-CIW, Bogor tanggal 13 Oktober 2008 dan dikuatkan Camat Bogor Tengah Drs. Endang M. Kendana, NIP : 010196945, Nomor : 793/28 - Boteng , Bogor tanggal 13 Oktober 2008, saksi-saksi : Hery Rachmana dan Hendraji Pawana adalah cacat hukum dan harus dibatalkan beserta akibat hukumnya, atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
10. Menyatakan secara hukum bahwa surat keterangan warisan, kami yang bertanda tangan dibawah ini para ahli waris Alm.H.Sri Djoko Harsono menerangkan dengan sesungguhnya dengan diangkat sumapah, bahwa Alm.H.Sri Djoko Harsono telah meninggal dunia pada tanggal 2 April

Halaman 5 dari 23 hal. Put. Nomor 3448 K/Pdt/2023



1996 telah meninggal dunia di Jalan Ciwaringin Nomor 94 RT.01, RW.10 Kelurahan Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Bogor dari perkawinan Hj. Sri Djoko Harsono dengan isterinya Hj. Endri Jatining Selowati telah dilahirkan 1 (satu) orang anak, yaitu Hani Setyawan, SE., demikian kami isteri dan 1 (satu) orang anak adalah satu-satunya ahli waris dari mendiang H. Sri Djoko Harsono, yang meninggalkan sebidang tanah Hak Milik Nomor 6063 yang terletak di Kelurahan Kadapiro, Kecamatan Banjarsari, Surakarta yang merupakan harta gono-gini, dibuat di Bogor tanggal 13 Oktober 2008 ditandatangani Hj. Endri Jatining Selowati dan Hani Setyawan, SE. yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah/ Kepala Desa Ciwaringin Yus R Madiana, NIP : 480067284, Nomor : 797/29-CIW, Bogor tanggal 13 Oktober 2008 dan dikuatkan Camat Bogor Tengah Drs. Endang M. Kendana, NIP : 010196945, Nomor : 797/28 - Boteng , Bogor tanggal 13 Oktober 2008, saksi-saksi : Hery Rachmana dan Hendraji Pawana adalah cacat hukum dan harus dibatalkan beserta akibat hukumnya, atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

11. Menyatakan secara hukum bahwa surat keterangan warisan, kami yang bertanda tangan dibawah ini para ahli waris Alm.H.Sri Djoko Harsono menerangkan dengan sesungguhnya dengan diangkat sumapah, bahwa Alm.H.Sri Djoko Harsono telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 1996 telah meninggal dunia di Jalan Ciwaringin Nomor 94 RT.01, RW.10 Kelurahan Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Bogor dari perkawinan Hj. Sri Djoko Harsono dengan isterinya Hj. Endri Jatining Selowati telah dilahirkan 1 (satu) orang anak, yaitu Hani Setyawan, SE., demikian kami isteri dan 1 (satu) orang anak adalah satu-satunya ahli waris dari mendiang H. Sri Djoko Harsono, yang meninggalkan sebidang tanah Hak Milik Nomor 6064 yang terletak di Kelurahan Kadapiro, Kecamatan Banjarsari, Surakarta yang merupakan harta gono-gini, dibuat di Bogor tanggal 12 Oktober 2008 ditandatangani Hj. Endri Jatining Selowati dan Hani Setyawan, SE. yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah/ Kepala Desa Ciwaringin Yus R Madiana, NIP : 480067284, Nomor : 796/29-CIW,

Halaman 6 dari 23 hal. Put. Nomor 3448 K/Pdt/2023



Bogor tanggal 12 Oktober 2008 dan dikuatkan Camat Bogor Tengah Drs. Endang M. Kendana, NIP : 010196945, Nomor : 796/28 - Boteng , Bogor tanggal 13 Oktober 2008, saksi-saksi : Hery Rachmana dan Hendraji Pawana adalah cacat hukum dan harus dibatalkan beserta akibat hukumnya, atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat huk;

12. Menyatakan secara hukum bahwa surat keterangan warisan, kami yang bertanda tangan dibawah ini para ahli waris Alm.H.Sri Djoko Harsono menerangkan dengan sesungguhnya dengan diangkat sumpah, bahwa Alm.H.Sri Djoko Harsono telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 1996 telah meninggal dunia di Jalan Ciwaringin Nomor 94 RT.01, RW.10 Kelurahan Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Bogor dari perkawinan Hj. Sri Djoko Harsono dengan isterinya Hj. Endri Jatining Selowati telah dilahirkan 1 (satu) orang anak, yaitu Hani Setyawan, SE., demikian kami isteri dan 1 (satu) orang anak adalah satu-satunya ahli waris dari mendiang H. Sri Djoko Harsono, yang meninggalkan sebidang tanah Hak Milik Nomor 6065 yang terletak di Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Surakarta yang merupakan harta gono-gini, dibuat di Bogor tanggal 12 Oktober 2008 ditandatangani Hj. Endri Jatining Selowati dan Hani Setyawan, SE. yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah/ Kepala Desa Ciwaringin YUS R MADIANA, NIP : 480067284, Nomor : 795/29-CIW, Bogor tanggal 12 Oktober 2008 dan dikuatkan Camat Bogor Tengah Drs. ENDANG M. KENDANA, NIP : 010196945, Nomor : 795/28 - Boteng , Bogor tanggal 13 Oktober 2008, saksi-saksi : Hery Rachmana dan Hendraji Pawana adalah cacat hukum dan harus dibatalkan beserta akibat hukumnya, atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

13. Menyatakan secara hukum bahwa surat keterangan warisan, kami yang bertanda tangan dibawah ini para ahli waris Alm.H.Sri Djoko Harsono menerangkan dengan sesungguhnya dengan diangkat sumapah, bahwa Alm.H.Sri Djoko Harsono telah meninggal dunia pada tanggal 2 April

Halaman 7 dari 23 hal. Put. Nomor 3448 K/Pdt/2023



1996 telah meninggal dunia di Jalan Ciwaringin Nomor 94 RT.01, RW.10 Kelurahan Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Bogor dari perkawinan Hj. Sri Djoko Harsono dengan isterinya Hj. Endri Jatining Selowati telah dilahirkan 1 (satu) orang anak, yaitu Hani Setyawan, SE., demikian kami isteri dan 1 (satu) orang anak adalah satu-satunya ahli waris dari mendiang H. Sri Djoko Harsono, yang meninggalkan sebidang tanah Hak Milik Nomor 6066 yang terletak di Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Surakarta yang merupakan harta gono-gini, dibuat di Bogor tanggal 13 Oktober 2008 ditandatangani Hj. Endri Jatining Selowati dan Hani Setyawan, SE. yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah/ Kepala Desa Ciwaringin Yus R Madiana, NIP : 480067284, Nomor : 800/29-CIW, Bogor tanggal 13 Oktober 2008 dan dikuatkan Camat Bogor Tengah Drs. Endang M. Kendana, NIP : 010196945, Nomor : 800/28 - Boteng , Bogor tanggal 13 Oktober 2008, saksi-saksi : Hery Rachmana dan Hendraji Pawana adalah cacat hukum dan harus dibatalkan beserta akibat hukumnya, atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

14. Menyatakan secara hukum bahwa surat keterangan warisan, kami yang bertanda tangan dibawah ini para ahli waris Alm.H.Sri Djoko Harsono menerangkan dengan sesungguhnya dengan diangkat sumapah, bahwa Alm.H.Sri Djoko Harsono telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 1996 telah meninggal dunia di Jalan Ciwaringin Nomor 94 RT.01, RW.10 Kelurahan Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Bogor dari perkawinan Hj. Sri Djoko Harsono dengan isterinya Hj. Endri Jatining Selowati telah dilahirkan 1 (satu) orang anak, yaitu Hani Setyawan, SE., demikian kami isteri dan 1 (satu) orang anak adalah satu-satunya ahli waris dari mendiang H. Sri Djoko Harsono, yang meninggalkan sebidang tanah Hak Milik Nomor 6067 yang terletak di Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Surakarta yang merupakan harta gono-gini, dibuat di Bogor tanggal 13 Oktober 2008 ditandatangani Hj. Endri Jatining Selowati dan Hani Setyawan, SE. yang disaksikan dan

Halaman 8 dari 23 hal. Put. Nomor 3448 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh Lurah/ Kepala Desa Ciwaringin Yus R Madiana, NIP : 480067284, Nomor : 798/29-CIW, Bogor tanggal 13 Oktober 2008 dan dikuatkan Camat Bogor Tengah Drs. Endang M. Kendana, NIP : 010196945, Nomor : 798/28 - Boteng , Bogor tanggal 13 Oktober 2008, saksi-saksi : Hery Rachmana dan Hendraji Pawana adalah cacat hukum dan harus dibatalkan beserta akibat hukumnya, atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

15. Menyatakan secara hukum bahwa surat keterangan warisan, kami yang bertanda tangan dibawah ini para ahli waris Alm.H.Sri Djoko Harsono menerangkan dengan sesungguhnya dengan diangkat sumpah, bahwa Alm.H.Sri Djoko Harsono telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 1996 telah meninggal dunia di Jalan Ciwaringin Nomor 94 RT.01, RW.10 Kelurahan Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Bogor dari perkawinan Hj. Sri Djoko Harsono dengan isterinya Hj. Endri Jatining Selowati telah dilahirkan 1 (satu) orang anak, yaitu Hani Setyawan, SE., demikian kami isteri dan 1 (satu) orang anak adalah satu-satunya ahli waris dari mending H. Sri Djoko Harsono, yang meninggalkan sebidang tanah Hak Milik Nomor 6068 yang terletak di Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Surakarta yang merupakan harta gono-gini, dibuat di Bogor tanggal 13 Oktober 2008 ditandatangani Hj. Endri Jatining Selowati dan Hani Setyawan, SE. yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah/ Kepala Desa Ciwaringin Yus R Madiana, NIP : 480067284, Nomor : 799/29-CIW, Bogor tanggal 13 Oktober 2008 dan dikuatkan Camat Bogor Tengah Drs. Endang M. Kendana, NIP : 010196945, Nomor : 799/28 - Boteng , Bogor tanggal 13 Oktober 2008, saksi-saksi : Hery Rachmana dan Hendraji Pawana adalah cacat hukum dan harus dibatalkan beserta akibat hukumnya, atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
16. Menyatakan secara hukum bahwa Surat Keterangan Warisan, kami yang bertanda tangan dibawah ini para ahli waris Alm.H.Sri Djoko Harsono

Halaman 9 dari 23 hal. Put. Nomor 3448 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan dengan sesungguhnya dengan diangkat sumapah, bahwa Alm.H.Sri Djoko Harsono telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 1996 telah meninggal dunia di Jalan Ciwaringin Nomor 94 RT.01, RW.10 Kelurahan Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Bogor dari perkawinan Hj. Sri Djoko Harsono dengan isterinya Hj. Endri Jatining Selowati telah dilahirkan 1 (satu) orang anak, yaitu Hani Setyawan, SE., demikian kami isteri dan 1 (satu) orang anak adalah satu-satunya ahli waris dari mendiang H. Sri Djoko Harsono, yang meninggalkan sebidang tanah Hak Milik Nomor 6070 yang terletak di Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Surakarta yang merupakan harta gono-gini, dibuat di Bogor tanggal 31 Maret 2010 ditandatangani Hj. Endri Jatining Selowati dan Hani Setyawan, SE. yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah/ Kepala Desa Ciwaringin Yus R Madiana, NIP : 480067284, Nomor : 593/06-CIW, Bogor tanggal 31 Maret 2010 dan dikuatkan Camat Bogor Tengah Drs. Endang M. Kendana, NIP : 010196945, Nomor : 593/48 - BT, Bogor tanggal 31 Maret 2010, saksi-saksi : Hery Rachmana dan Hendraji Pawana adalah cacat hukum dan harus dibatalkan beserta akibat hukumnya, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

17. Menyatakan secara hukum bahwa surat keterangan warisan, kami yang bertanda tangan dibawah ini para ahli waris Alm.H.Sri Djoko Harsono menerangkan dengan sesungguhnya dengan diangkat sumapah, bahwa Alm.H.Sri Djoko Harsono telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 1996 telah meninggal dunia di Jalan Ciwaringin Nomor 94 RT.01, RW.10 Kelurahan Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Bogor dari perkawinan Hj. Sri Djoko Harsono dengan isterinya Hj. Endrijanti telah dilahirkan dan kini masih hidup 4 (empat) orang anak, yakni : 1. Ir. Hendradji Pawana, 43 th (18-12-1964), 2. Ir. Handi Subayu, 41 th (26-02-1966), 3. Ir. Hery Rachmana, 38 th (27-03-1968), 4. Hani Setyawan, SE, 34 th (28-5-1973). Demikianlah kami isteri dan ke 4 (empat) orang anak tersebut adalah satu-satunya ahli waris dari mendiang Haji Sri Djoko Harsono, dibuat di Bogor tanggal 12 Oktober 2007, ditandatangani para ahli waris

Halaman 10 dari 23 hal. Put. Nomor 3448 K/Pdt/2023



dan disaksikan dan dibenarkan oleh kami Lurah Ciwaringin Bp. Yus R Madiana, NIP : 480067284, Nomor 789/29-ciw tanggal 12 Oktober 2007 dan disaksikan dan dibenarkan oleh Camat Bogor Tengah Drs. Endang M Kendana, NIP : 010196945, Nomor : 789/28-Boteng tanggal 12 Oktober 2007 adalah cacat hukum dan harus dibatalkan beserta akibat hukumnya, atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

18. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PN Skt, tanggal 29 November 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke veerklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar perkara sejumlah Rp1.246.000.00 (satu juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan Nomor 69/PDT/2023/PT SMG., tanggal 28 Februari 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Maret 2023 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Maret 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 9/Pdt.Kas/2023/PN Skt., *juncto* Nomor 99/Pdt.G/2022/PN Skt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Maret 2023;

Halaman 11 dari 23 hal. Put. Nomor 3448 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III &/ Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/ Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 99/Pdt.G/2022/PN Skt., tanggal 29 Nopember 2022;

Mengadili Sendiri

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);
3. Menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat dengan membuat surat keterangan warisan terhadap semua harta waris Alm. H. Sri Djoko Harsono dan melakukan tindakan pemalsuan Kutipan Akta Kelahiran atas nama : Turut Tergugat, Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat sendiri adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan secara hukum surat keterangan warisan, tanggal 13 Oktober 2008, disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Kelurahan Ciwaringin Nomor 800/29-Ciw, tanggal 13 Oktober 2008 adalah cacat hukum dan harus dibatalkan beserta akibat hukumnya, atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan secara hukum surat keterangan warisan, tanggal 12 Oktober 2008, disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Kelurahan

Halaman 12 dari 23 hal. Put. Nomor 3448 K/Pdt/2023



Ciwaringin Nomor 795/29.Ciw, tanggal 13 Oktober 2008 adalah cacat hukum dan harus dibatalkan beserta akibat hukumnya, atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

6. Menyatakan secara hukum surat keterangan warisan, tanggal 12 Oktober 2008, disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Kelurahan Ciwaringin Nomor 794/29.Ciw, tanggal 13 Oktober 2008 adalah cacat hukum dan harus dibatalkan beserta akibat hukumnya, atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
7. Menyatakan secara hukum bahwa surat keterangan warisan, kami yang bertanda tangan dibawah ini para ahli waris Alm.H.Sri Djoko Harsono menerangkan dengan sesungguhnya dengan diangkat sumpah, bahwa Alm.H.Sri Djoko Harsono telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 1996 telah meninggal dunia di Jalan Ciwaringin Nomor 94 RT.01, RW. 10 Kelurahan Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Bogor dari perkawinan Hj. Sri Djoko Harsono dengan isterinya Hj. Endrijanti telah dilahirkan 1 (satu) orang anak, yaitu Hani Setyawan, SE., demikian kami isteri dan 1 (satu) orang anak adalah satu-satunya ahli waris dari mendiang H. Sri Djoko Harsono, yang meninggalkan sebidang tanah Hak Milik Nomor 6059 yang terletak di Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Surakarta yang merupakan harta gono-gini, dibuat di Bogor tanggal 31 Maret 2010 ditandatangani Hj. Endrijanti dan Hani Setyawan, SE. yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Kelurahan Ciwaringin RAHMAT, SE., NIP : 19591216 198203 1 001, Nomor : 594/06-CW, Bogor tanggal 31 Maret 2010 dan dikuatkan Camat Kecamatan Bogor Tengah Drs. FIRDAUS, MSi., NIP : 1967226 198603 1 002, Nomor : 594/48-BT, Bogor tanggal 31 Maret 2010, saksi-saksi : Hery Rachmana dan Hendraji Pawana adalah cacat hukum dan harus dibatalkan beserta akibat hukumnya, atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 13 dari 23 hal. Put. Nomor 3448 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan secara hukum bahwa surat keterangan warisan, kami yang bertanda tangan dibawah ini para ahli waris Alm.H.Sri Djoko Harsono menerangkan dengan sesungguhnya dengan diangkat sumapah, bahwa Alm.H.Sri Djoko Harsono telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 1996 telah meninggal dunia di Jalan Ciwaringin Nomor 94 RT.01, RW.10 Kelurahan Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Bogor dari perkawinan Hj. Sri Djoko Harsono dengan isterinya Hj. Endri Jatining Selowati telah dilahirkan dan kini masih hidup 1 (satu) orang anak, yakni Hani Setyawan, SE., demikian kami isteri dan 1 (satu) orang anak tersebut adalah satu-satunya ahli waris dari mendiang H.Sri Djoko Harsono, yang meninggalkan sebidang tanah Hak Milik Nomor 6060 Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Surakarta yang merupakan harta gono-gini, dibuat di Bogor tanggal 12 Oktober 2008 ditandatangani Hj. Endri Jatining Selowati dan Hani Setyawan, SE. yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah/ Kepala Desa Ciwaringin YUS R MADIANA., NIP : 480067284, Nomor : 792/29-CIW, Bogor tanggal 13 Oktober 2008 dan dikuatkan Camat Bogor Tengah Drs. ENDANG M. KENDANA, NIP : 010196945, Nomor : 792/28-Boteng, Bogor tanggal 13 Oktober 2008, saksi-saksi : Hery Rachmana dan Hendraji Pawana adalah cacat hukum dan harus dibatalkan beserta akibat hukumnya, atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
9. Menyatakan secara hukum bahwa surat keterangan warisan, kami yang bertanda tangan dibawah ini para ahli waris Alm.H.Sri Djoko Harsono menerangkan dengan sesungguhnya dengan diangkat sumapah, bahwa Alm.H.Sri Djoko Harsono telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 1996 telah meninggal dunia di Jalan Ciwaringin Nomor 94 RT.01, RW. 10 Kelurahan Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Bogor dari perkawinan Hj. Sri Djoko Harsono dengan isterinya Hj. Endri Jatining Selowati telah dilahirkan 1 (satu) orang anak, yaitu Hani Setyawan, SE., demikian kami isteri dan 1 (satu) orang anak adalah satu-satunya ahli waris dari mendiang H. Sri Djoko Harsono, yang meninggalkan sebidang

Halaman 14 dari 23 hal. Put. Nomor 3448 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah Hak Milik Nomor 6061 yang terletak di Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Surakarta yang merupakan harta gono-gini, dibuat di Bogor tanggal 12 Oktober 2008 ditandatangani Hj. Endri Jatining Selowati dan Hani Setyawan, SE. yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah/ Kepala Desa Ciwaringin YUS R MADIANA, NIP : 480067284, Nomor : 791/29-CIW, Bogor tanggal 13 Oktober 2008 dan dikuatkan Camat Bogor Tengah Drs. ENDANG M. KENDANA, NIP : 010196945, Nomor : 791/28 - Boteng , Bogor tanggal 13 Oktober 2008, saksi-saksi : Hery Rachmana dan Hendraji Pawana adalah cacat hukum dan harus dibatalkan beserta akibat hukumnya, atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

10. Menyatakan secara hukum bahwa surat keterangan warisan, kami yang bertanda tangan dibawah ini para ahli waris Alm.H.Sri Djoko Harsono menerangkan dengan sesungguhnya dengan diangkat sumapah, bahwa Alm.H.Sri Djoko Harsono telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 1996 telah meninggal dunia di Jalan Ciwaringin Nomor 94 RT.01, RW. 10, Kelurahan Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Bogor dari perkawinan Hj. Sri Djoko Harsono dengan isterinya Hj. Endri Jatining Selowati telah dilahirkan 1 (satu) orang anak, yaitu Hani Setyawan, SE., demikian kami isteri dan 1 (satu) orang anak adalah satu-satunya ahli waris dari mendiang H. Sri Djoko Harsono, yang meninggalkan sebidang tanah Hak Milik Nomor 6062 yang terletak di Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Surakarta yang merupakan harta gono-gini, dibuat di Bogor tanggal 12 Oktober 2008 ditandatangani Hj. Endri Jatining Selowati dan Hani Setyawan, SE. yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah/ Kepala Desa Ciwaringin YUS R MADIANA, NIP : 480067284, Nomor : 793/29-CIW, Bogor tanggal 13 Oktober 2008 dan dikuatkan Camat Bogor Tengah Drs. ENDANG M. KENDANA, NIP : 010196945, Nomor : 793/28 - Boteng , Bogor tanggal 13 Oktober 2008, saksi-saksi : Hery Rachmana dan Hendraji Pawana adalah cacat hukum dan harus dibatalkan beserta akibat hukumnya, atau setidaknya

Halaman 15 dari 23 hal. Put. Nomor 3448 K/Pdt/2023



dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

11. Menyatakan secara hukum bahwa surat keterangan warisan, kami yang bertanda tangan dibawah ini para ahli waris Alm.H.Sri Djoko Harsono menerangkan dengan sesungguhnya dengan diangkat sumapah, bahwa Alm.H.Sri Djoko Harsono telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 1996 telah meninggal dunia di Jalan Ciwaringin Nomor 94 RT.01, RW. 10 Kelurahan Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Bogor dari perkawinan Hj. Sri Djoko Harsono dengan isterinya Hj. Endri Jatining Selowati telah dilahirkan 1 (satu) orang anak, yaitu Hani Setyawan, SE., demikian kami isteri dan 1 (satu) orang anak adalah satu-satunya ahli waris dari mendiang H. Sri Djoko Harsono, yang meninggalkan sebidang tanah Hak Milik Nomor 6063 yang terletak di Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Surakarta yang merupakan harta gono-gini, dibuat di Bogor tanggal 13 Oktober 2008 ditandatangani Hj. Endri Jatining Selowati dan Hani Setyawan, SE. yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah/ Kepala Desa Ciwaringin YUS R MADIANA, NIP : 480067284, Nomor : 797/29-CIW, Bogor tanggal 13 Oktober 2008 dan dikuatkan Camat Bogor Tengah Drs. ENDANG M. KENDANA, NIP : 010196945, Nomor : 797/28 - Boteng , Bogor tanggal 13 Oktober 2008, saksi-saksi : Hery Rachmana dan Hendraji Pawana adalah cacat hukum dan harus dibatalkan beserta akibat hukumnya, atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
12. Menyatakan secara hukum bahwa surat keterangan warisan, kami yang bertanda tangan dibawah ini para ahli waris Alm.H.Sri Djoko Harsono menerangkan dengan sesungguhnya dengan diangkat sumapah, bahwa Alm.H.Sri Djoko Harsono telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 1996 telah meninggal dunia di Jalan Ciwaringin Nomor 94 RT.01, RW. 10 Kelurahan Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Bogor dari perkawinan Hj. Sri Djoko Harsono dengan isterinya Hj. Endri Jatining Selowati telah dilahirkan 1 (satu) orang anak, yaitu Hani Setyawan, SE.,

Halaman 16 dari 23 hal. Put. Nomor 3448 K/Pdt/2023



demikian kami isteri dan 1 (satu) orang anak adalah satu-satunya ahli waris dari mendiang H. Sri Djoko Harsono, yang meninggalkan sebidang tanah Hak Milik Nomor 6064 yang terletak di Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Surakarta yang merupakan harta gono-gini, dibuat di Bogor tanggal 12 Oktober 2008 ditandatangani Hj. Endri Jatining Selowati dan Hani Setyawan, SE. yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah/ Kepala Desa Ciwaringin YUS R MADIANA, NIP : 480067284, Nomor : 796/29-CIW, Bogor tanggal 12 Oktober 2008 dan dikuatkan Camat Bogor Tengah Drs. ENDANG M. KENDANA, NIP : 010196945, Nomor : 796/28 - Boteng , Bogor tanggal 13 Oktober 2008, saksi-saksi : Hery Rachmana dan Hendraji Pawana adalah cacat hukum dan harus dibatalkan beserta akibat hukumnya, atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

13. Menyatakan secara hukum bahwa surat keterangan warisan, kami yang bertanda tangan dibawah ini para ahli waris Alm.H.Sri Djoko Harsono menerangkan dengan sesungguhnya dengan diangkat sumapah, bahwa Alm.H.Sri Djoko Harsono telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 1996 telah meninggal dunia di Jalan Ciwaringin Nomor 94 RT.01, RW. 10 Kelurahan Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Bogor dari perkawinan Hj. Sri Djoko Harsono dengan isterinya Hj. Endri Jatining Selowati telah dilahirkan 1 (satu) orang anak, yaitu Hani Setyawan, SE., demikian kami isteri dan 1 (satu) orang anak adalah satu-satunya ahli waris dari mendiang H. Sri Djoko Harsono, yang meninggalkan sebidang tanah Hak Milik Nomor 6065 yang terletak di Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Surakarta yang merupakan harta gono-gini, dibuat di Bogor tanggal 12 Oktober 2008 ditandatangani Hj. Endri Jatining Selowati dan Hani Setyawan, SE. yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah/ Kepala Desa Ciwaringin YUS R MADIANA, NIP : 480067284, Nomor : 795/29-CIW, Bogor tanggal 12 Oktober 2008 dan dikuatkan Camat Bogor Tengah Drs. ENDANG M. KENDANA, NIP : 010196945, Nomor : 795/28 - Boteng , Bogor tanggal 13 Oktober 2008,

Halaman 17 dari 23 hal. Put. Nomor 3448 K/Pdt/2023



saksi-saksi : Hery Rachmana dan Hendraji Pawana adalah cacat hukum dan harus dibatalkan beserta akibat hukumnya, atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

14. Menyatakan secara hukum bahwa surat keterangan warisan, kami yang bertanda tangan dibawah ini para ahli waris Alm.H.Sri Djoko Harsono menerangkan dengan sesungguhnya dengan diangkat sumapah, bahwa Alm.H.Sri Djoko Harsono telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 1996 telah meninggal dunia di Jalan Ciwaringin Nomor 94 RT.01, RW. 10 Kelurahan Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Bogor dari perkawinan Hj. Sri Djoko Harsono dengan isterinya Hj. Endri Jatining Selowati telah dilahirkan 1 (satu) orang anak, yaitu Hani Setyawan, SE., demikian kami isteri dan 1 (satu) orang anak adalah satu-satunya ahli waris dari mendiang H. Sri Djoko Harsono, yang meninggalkan sebidang tanah Hak Milik Nomor 6066 yang terletak di Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Surakarta yang merupakan harta gono-gini, dibuat di Bogor tanggal 13 Oktober 2008 ditandatangani Hj. Endri Jatining Selowati dan Hani Setyawan, SE. yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah/ Kepala Desa Ciwaringin YUS R MADIANA, NIP : 480067284, Nomor : 800/29-CIW, Bogor tanggal 13 Oktober 2008 dan dikuatkan Camat Bogor Tengah Drs. ENDANG M. KENDANA, NIP : 010196945, Nomor : 800/28 - Boteng , Bogor tanggal 13 Oktober 2008, saksi-saksi : Hery Rachmana dan Hendraji Pawana adalah cacat hukum dan harus dibatalkan beserta akibat hukumnya, atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

15. Menyatakan secara hukum bahwa surat keterangan warisan, kami yang bertanda tangan dibawah ini para ahli waris Alm.H.Sri Djoko Harsono menerangkan dengan sesungguhnya dengan diangkat sumapah, bahwa Alm.H.Sri Djoko Harsono telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 1996 telah meninggal dunia di Jalan Ciwaringin Nomor 94 RT.01, RW. 10 Kelurahan Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Bogor dari

Halaman 18 dari 23 hal. Put. Nomor 3448 K/Pdt/2023



perkawinan Hj. Sri Djoko Harsono dengan isterinya Hj. Endri Jatining Selowati telah dilahirkan 1 (satu) orang anak, yaitu Hani Setyawan, SE., demikian kami isteri dan 1 (satu) orang anak adalah satu-satunya ahli waris dari mendiang H. Sri Djoko Harsono, yang meninggalkan sebidang tanah Hak Milik Nomor 6067 yang terletak di Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Surakarta yang merupakan harta gono-gini, dibuat di Bogor tanggal 13 Oktober 2008 ditandatangani Hj. Endri Jatining Selowati dan Hani Setyawan, SE. yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah/ Kepala Desa Ciwaringin YUS R MADIANA, NIP : 480067284, Nomor : 798/29-CIW, Bogor tanggal 13 Oktober 2008 dan dikuatkan Camat Bogor Tengah Drs. ENDANG M. KENDANA, NIP : 010196945, Nomor : 798/28 - Boteng , Bogor tanggal 13 Oktober 2008, saksi-saksi : Hery Rachmana dan Hendraji Pawana adalah cacat hukum dan harus dibatalkan beserta akibat hukumnya, atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

16. Menyatakan secara hukum bahwa surat keterangan warisan, kami yang bertanda tangan dibawah ini para ahli waris Alm.H.Sri Djoko Harsono menerangkan dengan sesungguhnya dengan diangkat sumapah, bahwa Alm.H.Sri Djoko Harsono telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 1996 telah meninggal dunia di Jalan Ciwaringin Nomor 94 RT.01, RW. 10 Kelurahan Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Bogor dari perkawinan Hj. Sri Djoko Harsono dengan isterinya Hj. Endri Jatining Selowati telah dilahirkan 1 (satu) orang anak, yaitu Hani Setyawan, SE., demikian kami isteri dan 1 (satu) orang anak adalah satu-satunya ahli waris dari mendiang H. Sri Djoko Harsono, yang meninggalkan sebidang tanah Hak Milik Nomor 6068 yang terletak di Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Surakarta yang merupakan harta gono-gini, dibuat di Bogor tanggal 13 Oktober 2008 ditandatangani Hj. Endri Jatining Selowati dan Hani Setyawan, SE. yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah/ Kepala Desa Ciwaringin YUS R MADIANA, NIP : 480067284, Nomor : 799/29-CIW, Bogor tanggal 13 Oktober 2008 dan

Halaman 19 dari 23 hal. Put. Nomor 3448 K/Pdt/2023



dikuatkan Camat Bogor Tengah Drs. ENDANG M. KENDANA, NIP : 010196945, Nomor : 799/28 - Boteng , Bogor tanggal 13 Oktober 2008, saksi-saksi : Hery Rachmana dan Hendraji Pawana adalah cacat hukum dan harus dibatalkan beserta akibat hukumnya, atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

17. Menyatakan secara hukum bahwa surat keterangan warisan, kami yang bertanda tangan dibawah ini para ahli waris Alm.H.Sri Djoko Harsono menerangkan dengan sesungguhnya dengan diangkat sumapah, bahwa Alm.H.Sri Djoko Harsono telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 1996 telah meninggal dunia di Jalan Ciwaringin Nomor 94 RT.01, RW. 10 Kelurahan Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Bogor dari perkawinan Hj. Sri Djoko Harsono dengan isterinya Hj. Endri Jatining Selowati telah dilahirkan 1 (satu) orang anak, yaitu Hani Setyawan, SE., demikian kami isteri dan 1 (satu) orang anak adalah satu-satunya ahli waris dari mendiang H. Sri Djoko Harsono, yang meninggalkan sebidang tanah Hak Milik Nomor 6070 yang terletak di Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Surakarta yang merupakan harta gono-gini, dibuat di Bogor tanggal 31 Maret 2010 ditandatangani Hj. Endri Jatining Selowati dan Hani Setyawan, SE. yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah/ Kepala Desa Ciwaringin YUS R MADIANA, NIP : 480067284, Nomor : 593/06-CIW, Bogor tanggal 31 Maret 2010 dan dikuatkan Camat Bogor Tengah Drs. ENDANG M. KENDANA, NIP : 010196945, Nomor : 593/48 - BT, Bogor tanggal 31 Maret 2010, saksi-saksi : Hery Rachmana dan Hendraji Pawana adalah cacat hukum dan harus dibatalkan beserta akibat hukumnya, atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

18. Menyatakan secara hukum bahwa surat keterangan waris, kami yang bertanda tangan dibawah ini para ahli waris Alm.H.Sri Djoko Harsono menerangkan dengan sesungguhnya dengan diangkat sumapah, bahwa Alm.H.Sri Djoko Harsono telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 1996 telah meninggal dunia di Jalan Ciwaringin Nomor 94 RT.01, RW.

Halaman 20 dari 23 hal. Put. Nomor 3448 K/Pdt/2023



10 Kelurahan Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Bogor dari perkawinan Hj. Sri Djoko Harsono dengan isterinya Hj. Endrijanti telah dilahirkan dan kini masih hidup 4 (empat) orang anak, yakni : 1. Ir. Hendradji Pawana, 43 th (18-12-1964), 2. Ir. Handi Subayu, 41 th (26-02-1966), 3. Ir. Hery Rachmana, 38 th (27-03-1968), 4. Hani Setyawan, SE, 34 th (28-5-1973). Demikianlah kami isteri dan ke 4 (empat) orang anak tersebut adalah satu-satunya ahli waris dari mendiang HAJI SRI DJOKO HARSONO, dibuat di Bogor tanggal 12 Oktober 2007, ditandatangani para ahli waris dan disaksikan dan dibenarkan oleh kami Lurah Ciwaringin Bp. YUS R MADIANA, NIP : 480067284, Nomor 789/29-ciw tanggal 12 Oktober 2007 dan disaksikan dan dibenarkan oleh Camat Bogor Tengah Drs. ENDANG M KENDANA, NIP : 010196945, Nomor : 789/28-Boteng tanggal 12 Oktober 2007 adalah cacat hukum dan harus dibatalkan beserta akibat hukumnya, atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

19. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam sengketa ini.

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 29 Maret 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Surakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena ternyata ada beberapa Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek gugatan Penggugat sudah berubah nama pemegang

Halaman 21 dari 23 hal. Put. Nomor 3448 K/Pdt/2023



haknya berdasarkan jual beli, maka dengan tidak diadakannya pihak-pihak yang ikut menguasai objek sengketa dalam perkara *a quo*, mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi **HERU MAKSMARA, Drg.**, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **HERU MAKSMARA, Drg.**, 2. **Ir. HANDI SUBAYU**, 3. **HERY RACHMANA**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 22 dari 23 hal. Put. Nomor 3448 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rizal Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd/

Rizal Firmansyah, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin.
NIP.195907101985121001

Halaman 23 dari 23 hal. Put. Nomor 3448 K/Pdt/2023